



Gesellschaftsrecht

Einführung

Unternehmensgründung?



Unternehmensgründung?

Unabhängigkeit	Will bzw. kann ich allein das Unternehmen führen, oder möchte ich die Verantwortung lieber teilen?
Kapitalbedarf	Wie viel Kapital habe ich zur Verfügung? Brauche ich zusätzliches Kapital? Wie hohe Gründungskosten will ich auf mich nehmen?
Risiko	Will ich das Risiko eingehen, mit meinem ganzen persönlichen Vermögen zu haften, oder soll sich die Haftung auf das Geschäftsvermögen beschränken? Soll die Haftung auf mehrere Personen verteilt werden?
Steuern	Wie hoch ist die Steuerbelastung bei der infrage kommenden Rechtsform? Sollen die geschäftlichen Einkünfte und Vermögen und das private Einkommen und Vermögen getrennt oder zusammen besteuert werden?
Namen	Möchte ich das Unternehmen nach meinem eigenen Namen benennen oder lieber einen Geschäftsnamen wählen, der nicht mit meinem persönlichen Namen in Verbindung steht?

Lernziele

- Die Schülerinnen und Schüler können...
- ...die wichtigsten Vor- und Nachteile der einzelnen Gesellschaftsformen unterscheiden.
- ...rechtliche Problemstellungen im Gesellschaftsrecht mithilfe des Gesetzes selbstständig bearbeiten.



Einfache Gesellschaft



- ▶ Partyboy engagiert (Auftrag) einen DJ: CHF 20'000.-
- ▶ Armin ist entsetzt - er weigert sich zu bezahlen. Er sagt die Party ab.
- ▶ Wie ist die Rechtslage?
- ▶ Art. 543 Abs. 2 & 3 OR: Partyboy und Armin haben (Schadenersatz)
- ▶ Art. 533 Abs. 1 OR: Haftung zu gleichen Teilen (je max. 10'000.-)
- ▶ Veränderter Sachverhalt: Armin & Partyboy treffen den Beschluss im Club.
- ▶ Um 0345h.
- ▶ Wie sieht die Rechtslage jetzt aus?
- ▶ Vertragsfähigkeit -> Handlungsfähigkeit: Art. 13 ZGB: ... unesfähig?
- ▶ Folge:
- ▶ Es ist keine einfache Gesellschaft
- ▶ Folge?
- ▶ Grundlagenirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 OR): Partyboy hatte nicht
- ▶ Fiktionirrtum (Art. 26 Abs. 2 OR): Partyboy mit Schadenersatz



Einfache Gesellschaft (Art. 530 OR)

- ▶ Idee: lose Verbindung von mindestens zwei Personen (nat. & jur.) zum Zweck der gemeinsamen Bewältigung einer Aufgabe. „Gemeinsam geht es besser“.
- ▶ Meistens zwischen befristet. Entsteht „automatisch“, also ohne explizite Handlung (damit u.U. auch „unbewusst“).
- ▶ Die einfache Gesellschaft ist keine juristische Person (hat keine eigenständige rechtliche Körperschaft).
- ▶ Damit: DURCHGRIFF auf die Gesellschafter.
 - ▶ Default: Gewinne und Verluste werden zu gleichen Teilen getragen. Solidarische und uneingeschränkte Haftung für Verbindlichkeiten.
- ▶ Also: Gläubiger können Forderungen gegenüber ALLEN Gesellschaftern geltend machen.
- ▶ Vertretung nach aussen, dispositiv: „*Einzel, im Namen der Gesellschaft.*“



Abweichungen müssten vertraglich geregelt werden.

Problem: Einfache Gesellschaft entsteht „unbewusst“.

- ▶ Armin schätzt die Zusammenarbeit mit Party Boy sehr.
- ▶ Aber: Das Geschäft läuft nicht stabil - auch wegen des zweifelhaften Lebenswandels von Party Boy.
 - ▶ Party Boy macht auch gerne mit anderen Veranstaltern Party.
- ▶ Armin möchte mehr Stabilität und Dauerhaftigkeit...
- ▶ ...und Armin möchte einen grösseren Anteil vom Gewinn haben.
- ▶ Er fragt Berta.



Kollektivgesellschaft

Kollektivgesellschaft (Art. 552 OR ff.)

- ▶ Idee: Enge, persönliche, Zusammenarbeit - auf unbeschränkte Zeit.
 - ▶ Sozusagen: Eine rechtlich genauer definierte Variante der einfachen Gesellschaft.
 - ▶ Aber: Partner müssen NATÜRLICHE Personen sein.
- ▶ Kennzeichnung (Firma) früher: „Armin & Co.“, „Armin & Partner“
 - ▶ Heute: Zusatz „KLG“ oder „Kollektivgesellschaft“
- ▶ Damit: KLG entsteht rechtlich erst mit dem Eintrag ins Handelsregister (HR)!
 - ▶ D.h.: Ein Geschäftspartner muss „von aussen“ erkennen, dass es sich um eine KLG und nicht um eine einfache Gesellschaft (oder eine andere Rechtsform) handelt.
 - ▶ Ein eigentlicher Gesellschaftervertrag ist nicht zwingend vorausgesetzt.
- ▶ Besonderheit 1: konkurrenzverbot (default, d.h. dispositiv)
- ▶ Besonderheit 2: Zwingende SOLIDARISCHE und UNEINGESCHRÄNKTE Haftung.
 - ▶ Gewinnverteilung dispositiv: Nach Köpfen (wie bei einfacher Gesellschaft)



Vertretung nach aussen, dispositiv: „*Einzel, im Namen der Gesellschaft.*“

Abweichungen müssen im HR genannt werden!

Haftung kann nicht beschränkt werden!

- Ein eigentlicher Gesellschaftsvertrag ist nicht zwingend vorausgesetzt.
- Besonderheit 1: Konkurrenzverbot (default, d.h. dispositiv)
- Besonderheit 2: Zwingende SOLIDARISCHE und UNEINGESCHRÄNKTE Haftung.
 - Gewinnverteilung dispositiv: Nach Köpfen (wie bei einfacher Gesellschaft)

...genannt werden!

Haftung kann nicht besonders geregelt werden!



«Wenn ich schon uneingeschränkt hafte, dann will ich wenigstens alleine entscheiden können.»
«NIEMAND soll mir bei der Unternehmensführung reinreden.»



Einzelunternehmen

Einzelunternehmen (Art. 945 OR)

- Idee: Unternehmen = Unternehmer (keine rechtliche Trennung)
- Armin möchte seinem Unternehmen den folgenden Namen (Firma) geben:
 - «Party Baker». Darf er das?
- Gründung grundsätzlich formlos und kostenlos: «Sobald eine einzelne Person eine selbständige, auf Dauer ausgerichtete, eigenständige aufnimmt, gilt ihr Einzelunternehmen als gegründet.»
- Aber: Wenn der Jahresumsatz des Unternehmens CHF 100'000.- übersteigt, dann besteht die Pflicht zur Eintragung ins **HANDELSREGISTER (HR)** -> Öffentlich Publikation im SHAB (Schweizerisches Handelsamtsblatt)
 - Schutz der Firma & Publizität: Lokal beschränkt (Standortgemeinde).
 - Betreibung auf Konkurs: Erhöht die Kreditwürdigkeit.



Definition stammt aus Steuerrecht.

Weil: Kaum Regelungen im OR...

Weil: Nur eine Person!

Daher: Keine sinnvollen Obligationen nach innen.

Handelsregister (Art. 927 OR ff.)

- Öffentliches Register: Verzeichnis mit wichtigsten Angaben zu Unternehmen.
- Alle Änderungen im HR werden täglich im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht.
- HR-Registrierungspflicht für Einzelunternehmen (Art. 934 OR und Art. 36 Abs. 1 HRegV):
 - «Nach kaufmännischer Art geführt...»
 - Jährlicher Umsatz > CHF 100'000.-
- Allgemein: HR-Eintrag dann besonders wichtig, wenn dieser konstitutiv wirkt, d.h. wenn ein Unternehmen erst mit dem HR-Eintrag rechtlich entsteht.
 - Wenn Unternehmen eine eigene rechtliche Körperschaft haben!
- Angaben im HR:
 - Firma (Namen), Rechtsform, Sitz (Domizil), Geschäftszweck
 - Inhaber einer Einzelunternehmung, Gesellschafter (GmbH), VR (AG), Vertreter (KLG)
 - Kapitaleinlagen und Bezeichnung der Revisionsstelle

Entstehung

Einfache Gesellschaft
Automatisch mit Beginn des Zwecks

Besonderheiten

- > Fürillitische Haftung...
 - ... über das Gesellschaftsvermögen hinaus...
 - ... mit gesamten Privatvermögen!
- > Bestehen bis Zweck erfüllt ist, Vererbung nach aussen Geschwerdrecht

Einzelunternehmen: Selbstständig, auf Dauer ausgeübtes Erwerbsberufnehmen

> Nachname
+ Umsatz > 100'000 -> HR
↓
Sicherheit für Kreditgeber

> Gewerbesteuer
Privatperson & Unternehmen

Handelsregister (Art. 927 OR ff.)

- Wirkung: HR ist bloss ein Register - hat keine juristische Kompetenz.



Einzelunternehmen (Art. 945 OR)

Typ	Der Firmeninhaber ist alleiniger Eigentümer; das Unternehmen hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und keine Steuerpflicht.
Firma	Muss zwingend den Familiennamen des Inhabers enthalten
Handelsregister	Eintrag ab einem Jahresumsatz von CHF 100'000.- obligatorisch
Grundkapital	Keine gesetzlichen Auflagen
Geschäftsführung	Obliegt dem Inhaber allein
Haftung	Unbeschränkte Haftung des Inhabers mit seinem gesamten Vermögen

Vorteile	Nachteile
- Einfachheit - Unabhängigkeit - Flexibilität - Geringe Gründungskosten	- Unbeschränkte Haftung - Keine Anonymität - Schwierige Nachfolgeregelung
UND: Steueroptimierung!	UND: Schwierigkeit der Kapitalbeschaffung ist ein Problem für das Wachstum (Finanzierung) des Unternehmens.
	UND: Organisatorisches Problem des beschränkten Know Hows.

- Armin ärgert sich darüber, dass er uneingeschränkt (also mit seinem gesamten Privatvermögen) haftet. Er fragt Berta.

GmbH

- Die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ist eine eigenständige rechtliche Körperschaft -> Juristische Person.
- Damit Grundsätzlich: Die Firma (nicht Armin) schliesst Geschäfte ab.
- Die Firma (und nicht Armin) ist in erster Linie haftbar!

GmbH (Art. 772 OR)

- Die Gründung ist aber etwas aufwändiger:

Der HR-Eintrag ist konstitutiv, d.h. die GmbH entsteht rechtlich mit den Eintrag ins HR.

Je grösser der Anteil am Stammkapital, desto mehr Stimmrecht.

öffentliche HR-Eintrag
BEURKUNDUNG &

Bestellung der Organe (u.a. Geschäftsführung bestimmen)

Einzahlung des Stammkapitals (mind. CHF 20'000.-)

Aufstellen der Statuten (u.a. mit Zweck der Geschäftstätigkeit)

Oberstes Organ ist die Gesellschafterversammlung

- Änderung Statuten
- Verteilung des Gewinns
- Revisionsstelle

GmbH (Art. 772 OR)

- Armin möchte seinem Unternehmen den folgenden Namen (Firma) geben:
- «Party Baker GmbH». Darf er das?
- Art. 950 Abs. 1 OR: Freie Namenwahl mit GmbH-Zusatz
- Armin möchte - aus Dankbarkeit & Liebe - seine Berta mit ins Boot holen und sie als Gesellschafterin gewinnen. Er möchte, dass Sie einen symbolischen Betrag über CHF 1.- als Stammkapital einzahlt. Geht das?
- Art. 774 Abs. 1 OR: Stammanteil muss min. CHF 100.- sein.
- Auch möchte er eine uneingeschränkte Nachschusspflicht für Berta in den Statuten vermerken. Geht das?
- Art. 795 Abs. 2 OR: Max. doppelter Nennwert des Stammanteils

GmbH (Art. 772 OR)

Idee *personenbezogene* Kapitalgesellschaft:
Die Gesellschafter sollen selber *mitmachen*!

«Soll in der Familie bleiben.»

Typ	Kapitalgesellschaft; die GmbH ist eine eigene juristische Person und wird besteuert.
Firma	Frei wählbar mit dem Zusatz «GmbH»
Handelsregister	Eintrag konstitutiv
Grundkapital	Mindestens CHF 20'000.–
Geschäftsführung	Gesellschafter oder eingesetzte Geschäftsleitung
Haftung	Haftung nur mit dem Geschäftsvermögen

Vorteile	Nachteile
- Einfache Kapitalbeschaffung - Beschränkte Haftung - Geringes Mindestkapital	- Fehlende Anonymität - Geringe Flexibilität - Doppelte Besteuerung

Eher strenge Statuten!

Artikel 950 OR

Vertiefungsfragen (Antwort UND Artikel)

- Eine Gesellschafterin verstirbt - im Erbgang geht ihr Stammanteil auf ihren Ehemann über. Der Ehemann hat einen zweifelhaften Ruf, weshalb die Gesellschafterversammlung (GV) sein Stimmrecht nicht anerkennen will. Am 31.01.2019 schreibt der Ehemann an die GV ein Gesuch um Anerkennung seines Stimmrechts - die GV lehnt am 31.10.2019 schriftlich ab. Wie ist die Rechtslage?

Partnerarbeit,
7min

Lösungen im Teams

Vertiefungsfragen (Antwort UND Artikel)

- An der Gesellschafterversammlung (GV) sind 150 Stimmen (CHF 150'000.- Stammkapital, zehn Gesellschafter) vertreten. Gesellschafter Anton will sich als Geschäftsführer wählen lassen. Muss das sein? Wie viele Stimmen braucht er?
- Gesellschafter Bertold möchte das Stammkapital erhöhen, um mit der Unternehmung zu expandieren. Seiner 32 Stimmen ist er sich sicher - wie viele Stimmen braucht er noch? Sollte er die Stimmen erhalten, kommt er mit seinem Vorschlag durch?

Partnerarbeit,
10min

Art. 808b Abs 1 Ziff. 5 OR: Wichtige Beschlüsse bedürfen 2/3 der vertretende Stimmen -> (150/3*2)-> 100 (er hat 32) es fehlen ihm 68 Stimmen.

Art. 808b Abs.1 OR: Stimmen und absolutes Mehr des gesamten Stammkapitals. Bertold und seine Stimmen müssen zusammen CHF 75'000 auf sich vereinigen.

Vertiefungsfragen (Antwort UND Artikel)

- Gesellschafterin Christina teilt sich mit Gesellschafter Damian die Geschäftsführung. Sie regeln unter sich, dass Christina den Vorsitz hat. In den Statuten ist vorgesehen, dass der Vorsitz der Geschäftsführung (weil der Job so viel Verantwortung mit sich bringt) nicht haftbar ist und (zur Risikodiversifizierung) bei Konkurrenzunternehmen tätig sein darf. Wie ist die Rechtslage?

Partnerarbeit,
7min

Art. 809 Abs. 3 OR: Die GV muss den Vorsitz regeln

Art. 811 Abs. 2 OR: Auch

Art. 813 Abs. 3 OR....

Vertiefungsfragen (Antwort UND Artikel)

Partnerarbeit,
7min

- Gesellschafterin Emilia hat gemäss Statuten ein allgemeines Vetorecht, d.h. sie kann Beschlüsse der GV eigenmächtig verhindern. Ihr Liebhaber Fridolin ist auch Gesellschafter, weil sie ihn so liebt, überträgt sie ihm das allgemeine Vetorecht. Wie ist die Rechtslage?



«Das Partygeschäft wird richtig Geld abwerfen. Ich will davon profitieren.»

«Aber, mir ist das zu anstrengend - ich stehe lieber früh auf und backe Brötchen.»

«Sollen doch Experten meine Party-Firma leiten.»



Aktiengesellschaft



AG (Art. 620 OR) vs. GmbH

- Die Gründung verläuft analog (aufwändig): Erst mit der öffentlichen Beurkundung (und HR-Eintrag) wird die Gesellschaft zu einer rechtlichen Körperschaft (jur. Person).
- Unterschied: Die Aktionäre bleiben im Hintergrund, d.h. diese müssen für die AG nicht im HR eingetragen sein - sie bleiben anonym.
 - Ausnahme: Wenn Aktionäre gleichzeitig im Verwaltungsrat sitzen (HR-Eintrag auf Grundlage der Statuten).
- Analog zu GmbH: Die Namensgebung (Art. 950 OR)
 - «Party Backer AG»
- Grösster Unterschied: Kapitaleinsatz
 - Mindestkapital CHF 100'000.- **Neu (2023): Auch in EUR, USD...**
 - Min. CHF 50'000 oder 20% einbezahlt (bar liberiert)
 - Jeder Aktionär/Gesellschafter mit mind. 1 Aktien (mind. Nominal/Nennwert CHF 0.01) **Neu (2023): > CHF 0.-**
 - Aktien (unbeschränkt) handelbar



FLM

a) 100'000
→ Bar liberiert 50'000

b) 1'000'000

AK

Aktienarten (Art. 622 OR)

Namenaktien

- Aktionäre mit Eintrag im Aktienregister
- Vinkulierung möglich (Ausschluss bestimmter Aktionäre)

Inhaberaktien

- Aktionäre unbekannt, d.h. perfekte Anonymität
- Vinkulierung nicht möglich

Eigene Aktien

- Firma mit max. 10% des AK
- Kein Stimmrecht

Partizipationsscheine

- Reines Kapital ohne Mitsprache
- Grundsätzlich keine Teilnahme an GV

Rechte:
Stimmrecht (GV), Recht auf Dividenden
Pflichten:
Bezahlung der Aktien

Aktienrückkauf: Als Investition oder Schutz vor Übernahme
Problem: Abnahme FLÜMI

Stimmrechtslose Aktien:
Wenn frisches Kapital beschafft werden soll, die bisherigen Aktionäre aber unverwässert bestimmen wollen.

Generalversammlung (Art. 698 OR)

- <https://www.srf.ch/play/tv/eco/video/generalversammlung-volksfest-der-klein-aktionae?id=c8fc205b-2485-4088-9553-8d550bb622c9>
- Dividende statt Boni?
- Langweilig und unbequem, aber wieso Teilnahme?
- Leistung hat ihren Preis: CHF 3 Mio.- Lohn für CEO?
- Naturaldividende?

GV (Aktionäre/Eigentümer) bestimmen:

- Änderungen der Statuten
- Wahl des VR und Revisionsstelle
- Genehmigung der Jahresrechnung / Gewinnverteilung

GV (Aktionäre/Eigentümer) bestimmen nicht:

- Operative/Strategische Unternehmensentscheide
 - Entlohnung des VR
- Aber: Kann in den Statuten anders festgeschrieben sein.

AG

GV

← Aktionäre/Eigentümer

GV (Aktionäre/Eigentümer) bestimmen:

- Änderungen der Statuten
- **Wahl des VR** und Revisionsstelle
- Genehmigung der Jahresrechnung / Gewinnverteilung
- Entlastung (Décharge) des VR

Art. 695 OR

Art. 703 OR

GV (Aktionäre/Eigentümer) bestimmen nicht:

- Operative/Strategische Unternehmensentscheide
- Entlohnung des VR
- Aber: Kann in den Statuten anders festgeschrieben sein.

VR und GL müssen Honorar nicht offenlegen:

Es sei denn, die AG ist kotiert (Art. 663b bis OR)

Wird der Antrag angenommen?

Stimmrecht - Beispiel

Die BelAir AG hat ein Aktienkapital von CHF 450'000. Das Kapital ist unterteilt in 3500 Namenaktien und 1000 Inhaberaktien mit Nennwert von je CHF 100. An der ordentlichen GV sind 1934 Namenaktien und 568 Inhaberaktien vertreten. Bei der Abstimmung über die Gewinnverteilung (Höhe der Dividende) ergibt sich folgendes Resultat:

1123 Ja-Stimmen, 915 Nein-Stimmen, 464 Stimmenthaltungen.

VR legt Vorschlag zur Gewinnverteilung (Dividende pro Aktie) vor.
GV stimmt ab.

Massgebend: Das absolute Mehr der (vertretenden) anwesenden Stimmen

Art. 703 OR

Total der vertretenen Stimmen:
 $1934 + 568 = 2502$

Absolutes Mehr:
 $(2502 / 2) + 1 = 1252$

Resultat:
Mit 1123 wird das absolute Mehr nicht erreicht - die Gewinnverteilung wird nicht genehmigt.

Verwaltungsrat (Art. 716 OR)

- ▶ Der Verwaltungsrat ist das Geschäftsführende Organ der AG.
- ▶ Vertretungsmacht gegen aussen.
- ▶ Mindestens ein Mitglied.
- ▶ Kann (durch Statuten festgeschrieben) die Geschäftsführung delegieren.
 - ▶ Üblich bei grösseren Konzernen - wegen KnowHow-Problem
- ▶ In diesem Fall: VR muss Tätigkeit der Geschäftsführung überwachen.
 - ▶ Analog der Geschäftsherrenhaftung
- ▶ Revisionsstelle rapportiert dem VR.



VR: «Kopfnicker» - aber mit Risiken.

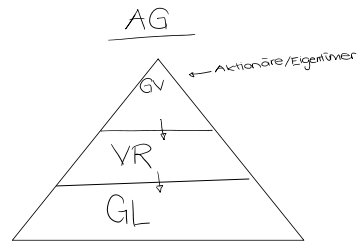
- ▶ <https://www.srf.ch/play/tv/eco/video/verwaltungsrat-riskant---aber-oft-versichert?id=07bed69d-2f6c-4625-926a-cbc783f2bcfa>

- ▶ Sollte der VR pflichtwidrig Schaden verursachen - wer muss den Schaden geltend machen?
- ▶ Wer bezahlt die Versicherungsprämie für die Organhaftung?
- ▶ Sehen Sie hier einen Konflikt?



AG (Art. 620 OR)

Typ	Kapitalgesellschaft; die AG ist eine juristische Person und wird besteuert.
Firma	Frei wählbar mit dem Zusatz «AG»
Handelsregister	Eintrag konstitutiv
Grundkapital	Mindestens CHF 100'000.-, davon mindestens 20% und mindestens CHF 50'000.- einbezahlt
Geschäftsführung	Verwaltungsrat oder eingesetzte Geschäftsleitung
Haftung	Ausschliessliche Haftung des Gesellschaftsvermögens
Vorteile	Nachteile
• Einfache Kapitalbeschaffung • Beschränkte Haftung • Anonymität der Gesellschafter • Einfache Anteilsübertragung	• Hoher Kapitalbedarf • Doppelbesteuerung



Exkurs: Unterbilanz

- 1. Fall: -Kleiner Verlust-, ohne Folgen- -> Vermögen deckt FK und 1/2 des EK.
- 2. Fall: -Kapitalverlust- -> Vermögen deckt FK, aber weniger 1/2 des EK.
 - Bedeutet: Es besteht die Gefahr (für die Eigentümer), dass im Fall des Konkurs der AG weniger als die Hälfte des Eigentums durch die Liquidation von Vermögen gedeckt wird.
 - Wichtig: Vor dem Eigentum wird im Konkursfall immer FK (Schulden) bedient.
 - Rechtliche (zwingende) Folge: VR muss GV einberufen...
 - ...und muss Sanierungsmassnahmen (z.B. EK-Erhöhung) beantragen.
- 3. Fall: -Überschuldung- -> Vermögen deckt auch FK nicht vollständig.
 - Problem: Kann nicht genügend Vermögen liquidiert werden, um FK zu decken, besteht die realistische Gefahr, dass FK-Geber die Betreuung auf Konkurs einleiten.
 - Es droht die Generalabwicklung: Liquidation des gesamten Unternehmens.
 - Deshalb Art. 725 Abs. 2 OR: Pflicht des VR «die Bilanz zu deponieren».
 - Heisst: Richter kann selber direkt Konkurs eröffnen.

Aktiva	Bilanz	Passiva
Vermögen	FK	Grundkapital
Bilanzverlust	FK	Reserve
		Reserve
		Reserve

Grund: Schutz des «noch verbleibenden Vermögens», um Gläubiger zu befriedigen.

Vertiefungsfragen (Antwort UND Artikel)

- Alex und Bertold vertreten gemeinsam 22% des Aktienkapitals. Sie wollen eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, um den VR Claude abwählen zu lassen. Sie melden ihr Begehren dem VR. Nach sieben Monaten Stillschweigen haben Alex und Bertold die Nase voll. Findet die GV statt?

Art. 689 Abs. 3-4

- Sollte der Antrag erst an der ordentlichen GV zur Abstimmung vorgelegt werden - was braucht es, damit VR Claude aus dem VR abgewählt wird?

Art. 705 Abs. 1

Art. 703

Vertiefungsfragen (Antwort UND Artikel)

- Die Abwahl von VR Claude scheitert. In den Statuten der AG ist festgelegt, dass jedes VR-Mitglied, sofern von der GV bestätigt, für unbefristete Zeit amtieren darf. Was sagt das Gesetz?
- Der VR der AG will die Organisation der Gesellschaft auf die Geschäftsführung übertragen - an der GV wird diesem Antrag stattgegeben. Wie ist die Rechtslage?



- Armin ist (mit seiner AG und Geschäftsführerin Party Girl) reich geworden.
- Aber: Er merkt, dass im Leben andere Dinge wichtig sind, als nach Gewinn zu streben.
- Zum Beispiel PARTY MACHEN.
- Er beschliesst, sich mit anderen Party-Veranstaltern zusammenzuschliessen, um die besten Parties aller Zeiten zu schmeissen.
- Er fragt Berta, welche Gesellschaftsform hierzu ideal wäre.

Genossenschaft

Genossenschaft (Art. 828 OR)

- Art. 831 OR: Zur Gründung werden Mitglieder benötigt.
- Unterschied zu anderen Rechtsformen: Nicht das Gewinnstreben, sondern die gemeinsame Selbsthilfe zur Förderung wirtschaftlicher Interessen ist der Zweck.
- Prinzip: JeKaMi - aber Statuten können Bedingungen festlegen.
 - Z.B. Armin & Friends wollen nur erfahrene Party-Veranstalter aufnehmen.
 - Aber: Der explizite Ausschluss bestimmter Party-Veranstalter ist nicht gestattet.
- Statuten mit Zweck, Organisation, Genossenschaftskapital.
- Auch: Als bedarf es den HR-Eintrag (konstitutiv) - aber, die öffentliche Beurkundung ist nicht notwendig.
- Kein Mindestkapital (Genossenschaftskapital).
- Es haftet das Vermögen.
- Unterschied zu AG / GmbH: Jeder Genossenschafter (unabhängig vom

Genossenschaft (Art. 828 OR)

- ▶ Art. 831 OR: Zur Gründung werden Mitglieder benötigt.
- ▶ Unterschied zu anderen Rechtsformen: Nicht das Gewinnstreben, sondern die *gemeinsame Selbsthilfe zur Förderung wirtschaftlicher Interessen* ist der Zweck.
- ▶ Prinzip: JeKaMi - aber Statuten können Bedingungen festlegen.
 - ▶ Z.B. Armin & Friends wollen nur erfahrene Party-Veranstalter aufnehmen.
 - ▶ Aber: Der explizite Ausschluss bestimmter Party-Veranstalter ist nicht gestattet.
- ▶ Statuten mit Zweck, Organisation, Genossenschaftskapital.
- ▶ Auch: Als bedarf es den HR-Eintrag (konstitutiv) - aber, die öffentliche Beurkundung ist nicht notwendig.
- ▶ Kein Mindestkapital (Genossenschaftskapital).
- ▶ Es haftet das Vermögen.
- ▶ Unterschied zu AG / GmbH: Jeder Genossenschafter (unabhängig vom eingebrachten Kapital) mit einer Stimme bei GV.
- ▶ Auch: Absolutes Mehr der abgegeben Stimmen (Enthaltungen zählen nicht)